

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1022/2537

นาย เพิ่ม ศักดิ์ เก่งมานะ
ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชย์ การ จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

เดิมศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำเลยในคดีทำการแบ่งมรดกให้ ก.9 ใน 21 ส่วน ต่อมาคู่ความได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งทรัพย์สินมรดกกันใหม่ โดยให้ พ. ผู้มิได้ร่วมทำสัญญาประนีประนอมยอมความไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว ต่อมาพ.ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดพ. ให้จำเลยที่ 3 บังคับคดีในทรัพย์สินมรดกพิพาทตามส่วนของตนที่ศาลฎีกาได้พิพากษาไว้เพื่อนำไปชำระหนี้ของ พ. ซึ่งจำเลยที่ 3 อธิบดีของกรมบังคับคดีจำเลยที่ 2 ได้มอบให้จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของพ.โดยมีจำเลยที่ 5 ทนายความของจำเลยที่ 3 เป็นผู้ช่วยเหลือไปนำยึดที่ดินพิพาทเพื่อรวบรวมทรัพย์สินของ พ. ชำระหนี้เช่นนี้เมื่อที่ดินเป็นทรัพย์สินมรดกซึ่งตกทอดแก่ทายาท และ พ. เป็นทายาทด้วยผู้หนึ่งต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า พ. เป็นผู้มิสิทธิในที่พิพาทด้วย กรณีมีเหตุให้จำเลยดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวความ การที่จำเลยไปทำการยึดทรัพย์สินส่วนที่โจทก์อ้างว่าเป็นของโจทก์จึงฟังไม่ได้ว่าเป็นการกระทำโดยจงใจให้โจทก์เสียหาย ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 จำเลยที่ 2 เป็นกรมในรัฐบาลสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม มีจำเลยที่ 3 เป็นอธิบดี จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเป็นผู้
ไต่บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เดิมจำเลยที่ 1 ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายเพิ่ม
เกียรติแก่นะ เป็นจำเลยในคดีล้มละลายต่อศาลจังหวัดสวรรคโลกในที่สุดศาล
จังหวัดสวรรคโลกมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้นายเพิ่มเกียรติเป็นบุคคลล้มละลาย ตาม
สำนวนคดีหมายเลขแดงที่ ล.2/2522 ของศาลจังหวัดสวรรคโลกจำเลยที่ 2 โดย
จำเลยที่ 3 ได้แต่งตั้งให้จำเลยที่ 5 เป็นทนายความ หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ที่ 2 และ
ที่ 3 ได้มอบให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ยึดทรัพย์สินของโจทก์หลายครั้ง อันเป็นการจงใจ
ทำลายต่อโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหากโจทก์นำที่ดินดังกล่าว
ออกขายจะสามารถนำเงินไปหาประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 209,862 บาท
คิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 1 เดือนขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน
209,862 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 209,862 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งห้าจะถอนการยึดทรัพย์ให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยคน
ใดกระทำการเกินความจำเป็นในหน้าที่อย่างไร ทั้งไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดในคำฟ้องว่า
โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไรในการที่ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ได้เป็นฟอง
เคลือบคลุม จำเลยที่ 1 ไม่ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของโจทก์ทั้งไม่มีส่วนรู้
เห็นในการกระทำของจำเลยอื่นจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 กระทำ
การไปตามอำนาจหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ได้ทำการยึดทรัพย์ตามฟ้องซึ่งเป็น
ทรัพย์สินที่นายเพิ่มเกียรติ ผู้ล้มละลายมีส่วนเป็นเจ้าของในฐานะทายาทของนาย
แก่งโอ้ว แซ่ตั้ง จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจยึดเพื่อประโยชน์

แก่เจ้าหนี้ได้การกระทำของจำเลยที่ 4 ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์จำเลยที่ 3 ไม่ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 5 ยึดทรัพย์สินของโจทก์แต่เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 4 ในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และจำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นทนายความของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายล้มละลาย หากโจทก์เห็นว่า จำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 5 ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สินดังกล่าวก็ชอบที่จะคัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อสอบสวนและมีคำสั่ง หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ให้ถอนการยึด โจทก์ก็มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งนั้น การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ก่อนที่จำเลยที่ 4 จะมีคำสั่งเกี่ยวกับทรัพย์ที่ยึดจึงเป็นการไม่ชอบจำเลยทั้งห้าจะถอนการยึดทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่ากรรมการเจ้าหนี้ให้ความเห็นชอบในการถอนการยึดแล้วหรือไม่คำขอของโจทก์จึงไม่อาจบังคับได้ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่มีสิทธิขายทรัพย์สินที่ถูกยึดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายเพิ่มเกียรติ ผู้ล้มละลายการยึดทรัพย์ในคดีนี้เป็นการยึดทรัพย์ส่วนของนายเพิ่มเกียรติ ผู้ล้มละลายอันอาจแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ได้ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การว่า นายเพิ่มเกียรติ เก่งมานะ ผู้ล้มละลายได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ 2 อ้างว่า ตนเองมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากกองมรดกของนายเก่งโอ้ว แซ่ตั้ง ผู้เป็นบิดา ซึ่งพิพาทกันในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 102/2516 ของศาลจังหวัดสวรรคโลก ในคดีดังกล่าวศาลฎีกาพิพากษาให้แบ่งทรัพย์มรดกออกเป็น 21 ส่วนเท่า ๆ กัน ให้โจทก์ในคดีนั้น 9 ส่วน และให้บุตรของนายเก่งโอ้ว 6 คน คนละ 2 ส่วนนายเพิ่มเกียรติผู้ล้มละลายมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกดังกล่าวพอชำระหนี้ในคดีล้มละลายได้ ขอให้จำเลยที่ 2 ตั้งจำเลยที่ 4 เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์มรดกในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 102/2516 ของศาลจังหวัดสวรรคโลก เพื่อแบ่งให้แก่นายเพิ่มเกียรติผู้ล้มละลายตามส่วนที่มีสิทธิได้รับแล้วนำไปชำระหนี้ของ

นายเพิ่มเกียรติผู้ล้มละลายในคดีล้มละลาย จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 3 ได้แต่งตั้งให้ จำเลยที่ 5 เป็นทนายความทำการแทนนายเพิ่มเกียรติผู้ล้มละลาย จำเลยที่ 5 ได้ รวบรวมรายการทรัพย์สินที่เป็นมรดกของนายแก่งโ้วเสนอจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยสุจริตตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจากนายเพิ่มเกียรติผู้ล้ม ละลาย ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นมรดกของนายแก่งโ้ว ที่นายเพิ่มเกียรติผู้ล้มละลายมี สิทธิได้รับ ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิจำหน่ายโอนทรัพย์สินดัง กล่าวและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ 5 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์โดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า นายแก่งโ้วแช่ตั้ง กับนางกิ่งทอง เก่งมานะ สมรสกันเมื่อปี 2474 มีบุตรด้วยกัน 6 คน โจทก์กับนายเพิ่มเกียรติ เก่งมานะ เป็น บุตรของนายแก่งโ้วกับนางกิ่งทอง นายแก่งโ้วถึงแก่กรรมเมื่อปี 2507 ยังมิได้แบ่ง สินสมรสระหว่างนายแก่งโ้วกับนางกิ่งทองและยังมิได้แบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ ทายาท ในปี 2515 นางกิ่งทองได้ฟ้องโจทก์กับนางสุวรรณา เก่งมานะ เด็กชายชาญ ชัย เก่งมานะและเด็กชายธงชัย เก่งมานะ เป็นจำเลยในคดีแพ่งต่อศาลจังหวัด สวรรคโลก ขอแบ่งสินสมรสและมรดกของนายแก่งโ้ว ศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์กับ พวกแบ่งทรัพย์สินให้นางกิ่งทอง 9 ใน 21 ส่วน ตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 102/2516 ของศาลจังหวัดสวรรคโลกต่อมาวันที่ 10 มกราคม 2520 นางกิ่งทองกับ

โจทก์ นางวรรณุชเก่งมานะ นางวิไลวรรณ ณ ลำเลียง (เก่งมานะ) และนายเพิ่มยศเก่งมานะ ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกกันใหม่โดยไม่บังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ให้โจทก์กับนางกิ่งทองเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11379 และ 12812 คนละครึ่ง ส่วนนายเพิ่มเกียรติไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของโจทก์อีกรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2 ต่อมานายเพิ่มเกียรติถูกศาลจังหวัดสวรรคโลกมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จำเลยที่ 3 มอบหมายให้จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนายเพิ่มเกียรติ หลังจากนั้นนายเพิ่มเกียรติ ได้มีหนังสือถึงจำเลยที่ 3 ขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 102/2516 ของศาลจังหวัดสวรรคโลก เพื่อเอาทรัพย์สินมรดกของนายเก่งโอ้วส่วนของนายเพิ่มเกียรติไปชำระหนี้ในคดีล้มละลายปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 จำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นทนายความของจำเลยที่ 3 ได้นำจำเลยที่ 4 ยึดที่ดินพิพาทอันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกของนายเก่งโอ้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า นายเพิ่มเกียรติไม่ได้เป็นคู่ความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 102/2516 ของศาลจังหวัดสวรรคโลกคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีดังกล่าวก็ห้ามข้อความตอนใดระบุสิทธิของนายเพิ่มเกียรติว่ามีหรือได้รับทรัพย์สินจากโจทก์(จำเลยในคดีดังกล่าว) การที่นายเพิ่มเกียรติร้องขอให้จำเลยที่ 3 ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ 3 ไม่ได้ตรวจสอบให้ได้รับความเสียก่อน แต่จำเลยที่ 3 สั่งให้จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนายเพิ่มเกียรติและจำเลยที่ 5 นำจำเลยที่ 4 ยึดที่ดินพิพาท เป็นการทำให้เกิดต่อโจทก์นั้น ได้รับความจากคำเบิกความของจำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นทนายความของนายเพิ่มเกียรติและจำเลยที่ 3 ว่า จำเลยที่ 5 ได้พิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่นางกิ่งทองฟ้องโจทก์กับพวกเป็นจำเลยและสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างนางกิ่งทองกับโจทก์นางวรรณุชนางวิไลวรรณ และ นายเพิ่มยศ ดังกล่าวแล้วเห็นว่า แม้สัญญาประนีประนอมยอมความจะมีผลเป็นการลบล้างคำพิพากษาศาลฎีกาแต่ก็ไม่ทำให้นายเพิ่มเกียรติเสียสิทธิในการที่จะรับส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกตามผลแห่งคำ

พิพากษาฎีกาเพราะนายเพิ่มเกียรติไม่ได้เข้าร่วมทำสัญญาประนีประนอมยอมความด้วย จึงได้ให้นายเพิ่มเกียรติร้องขอต่อจำเลยที่ 3 ให้สั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของนายเพิ่มเกียรติเพื่อชำระหนี้ในคดีล้มละลาย และต่อมานายเพิ่มเกียรติยื่นคำร้องขอให้จำเลยที่ 3 ตั้งจำเลยที่ 5 เป็นทนายความดำเนินการแทนนายเพิ่มเกียรติร่วมกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งได้รับความจากคำเบิกความของจำเลยที่ 4 ว่า คดีที่นายเพิ่มเกียรติถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นคดีที่มีข้อยุ่งยากซับซ้อน เพราะมีคดีอื่นเกี่ยวพันด้วย จำเลยที่ 3 จึงมอบหมายให้จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนายเพิ่มเกียรติ ก่อนจะมีการยึดทรัพย์นายเพิ่มเกียรติได้ยื่นคำร้องขอให้จำเลยที่ 4 ตั้งจำเลยที่ 5 เป็นผู้ช่วยจำเลยที่ 4 ในการรวบรวมทรัพย์สิน จำเลยที่ 4 ได้ไปทำการยึดทรัพย์ 3 ครั้งโดยมีนายเพิ่มเกียรติและจำเลยที่ 5 เป็นผู้ช่วยเหลือนำยึด ทั้งได้รับความจากคำเบิกความของนายรังสรรค์ ชูรักษา พยานโจทก์ด้วยว่า ที่ดินที่ยึดมาทั้ง 3 ครั้ง ยังไม่มีการซื้อขายหรือจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกเลย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นอธิบดีกรมบังคับคดี จำเลยที่ 2 ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนายเพิ่มเกียรติเป็นการสั่งการตามอำนาจหน้าที่และการดำเนินการยึดที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 4 เป็นการปฏิบัติราชการตามกฎหมายในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนายเพิ่มเกียรติ สำหรับจำเลยที่ 5 ในฐานะทนายความของนายเพิ่มเกียรติและจำเลยที่ 3 นั้น เมื่อพิเคราะห์ว่าในคดีดังกล่าวศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกซึ่งตกทอดไปยังทายาทของนายแก้งโ้ว ในเบื้องต้นจึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า นายเพิ่มเกียรติซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิในที่พิพาทด้วย ดังนั้น การที่จำเลยที่ 5 ดำเนินการรวบรวมรายการทรัพย์สินที่เป็นมรดกของนายแก้งโ้วเสนอจำเลยที่ 4 จึงเป็นการดำเนินการแทนตัวความตามที่เห็นสมควรเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวความ คดีฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 กระทำโดยจงใจให้โจทก์เสียหายแต่อย่างใด จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ เมื่อวินิจฉัยดังกล่าว

แล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์อีกเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีข้อสงสัยเกิด 2 ประการ ประการแรกคือการที่กรมบังคับคดีได้แต่งตั้งให้จำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นทนายความของนายเพิ่มเกียรติเก่งมานะ ผู้มีส่วนได้เสียในคดีเป็นทนายความเข้ามาดำเนินการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กับประการที่สองที่คู่ความได้อ้างว่า "สัญญาประนีประนอมยอมความจะมีผลลบล้างคำพิพากษาศาลฎีกา"ดังนี้ หมายความว่าอย่างไร 1. ตามปัญหาแรก การที่กรมบังคับคดีซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเจ้าหน้าที่รวมทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่แล้ว ได้แต่งตั้งจำเลยที่ 5 เป็นทนายความดำเนินการแทนการใช้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็เนื่องจากการที่ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 6 บัญญัติว่า "เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หมายความว่าตลอดถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติการแทน" จากบทบัญญัติดังกล่าวเฉพาะคดีล้มละลาย นอกจากเจ้าหน้าที่คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ยังให้หมายความถึงบุคคลภายนอกกรม

บังคับคดีด้วย ในทางปฏิบัติกรมบังคับคดีจึงอาจแต่งตั้งทนายความให้ดำเนินการแทนได้ การแต่งตั้งทนายความให้ดำเนินการแทนนั้น ในชั้นแรกที่ยังไม่มีการก่อตั้งกรมบังคับคดีก็ดี หรือในระยะแรกเริ่มก่อตั้งกรมบังคับคดีก็ดี ถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่คล่องตัวเพราะไม่ต้องมีการจัดบุคลากรประจำในด้านงบประมาณก็ไม่สิ้นเปลือง เพราะใช้เงินในคดีจ่ายให้แก่ทนายความ แต่ต่อมาเมื่อกรมบังคับคดีได้พัฒนาและขยายงานจนมีบุคลากรผู้มีประสบการณ์มากขึ้น ความจำเป็นในการตั้งทนายความให้ดำเนินการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงลดน้อยลงไป อีกทั้งการแต่งตั้งทนายความกลับเกิดข้อครหาโดยเฉพาะในเรื่องจำนวนเงินค่าทนายที่สั่งให้จ่ายจากกองทรัพย์ในคดี กรมบังคับคดีจึงได้กำหนดแนวทางให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าดำเนินคดีเองเป็นสำคัญการตั้งทนายความจึงมีเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น(คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 282/2522 เรื่อง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค เข้าว่าคดีแทนลูกหนี้ (จำเลย)) คดีนี้เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์สูง มีข้อเท็จจริงซับซ้อนกรมบังคับคดีจึงมีเหตุที่จะแต่งตั้งจำเลยที่ 5 ให้เป็นทนายความดำเนินคดีแทน 2. ประการที่สองที่คู่ความฎีกาอ้างว่า "แม้สัญญาประนีประนอมยอมความจะมีผลลบล้างคำพิพากษาศาลฎีกา" ดังนี้ หมายความว่าอย่างไร ปกติเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว ผลของคำพิพากษาย่อมต้องผูกพันคู่ความเว้นแต่คำพิพากษานั้นจะถูก ยก กลับ หรือแก้โดยคำพิพากษาของศาลในลำดับที่สูงกว่า(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145) ในบางครั้งทางปฏิบัติเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว คู่ความได้เข้าทำความตกลงกัน โดยเฉพาะการทำสัญญาประนีประนอมยอมความขอบังคับด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากที่ศาลได้พิพากษาไว้ เช่นนี้ผลของสัญญาประนีประนอมก็ดี ผลของคำพิพากษาของศาลก็ดีจะเป็นอย่างไร ก. กรณีการทำสัญญาประนีประนอมนอกศาล หากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วคู่ความไปตกลงกันเองนอกศาลในวิธีการที่แตกต่างไปจากคำพิพากษา ศาลจะไม่รับฟังการทำสัญญาประนีประนอมดังกล่าว หากคู่ความจะบังคับคดีไปตามผลของสัญญา

ประนีประนอม ก็ต้องไปว่ากล่าวกันในคดีอื่น ด้วยการตั้งฟ้องใหม่ตามสิทธิที่ตนมี ตามสัญญาประนีประนอมในขณะเดียวกัน ถ้าคู่ความต้องการจะขอบังคับคดีไปตาม คำพิพากษาก็ได้ศาลต้องบังคับให้เนื่องจากคำพิพากษายังมีผลผูกพันคู่ความตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 นั้นเอง(มาโนชจรรยา, คำ อธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 และ ภาค 2 ว่าด้วย บททั่วไป และวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น เล่ม 2, กทม.อักษรสาส์น 2525, หน้า 713) ข. การทำ สัญญาประนีประนอมในศาล การที่คู่ความได้มาทำสัญญาประนีประนอมในศาล ตกลง กันขอบังคับคดีในลักษณะที่แตกต่างไปจากคำวินิจฉัยของศาลเช่นนี้ ข้อตกลงยอมใช้ บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 หากต่อมา มีการผิด สัญญาดังกล่าว คู่สัญญาก็ยอมไปว่ากล่าวกันตามสิทธิที่ตนมีในสัญญาได้และกรณีนี้ หากต่อมาคู่ความไม่ประสงค์จะผูกพันตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าว จะกลับมา ขอบังคับคดีตามคำพิพากษาหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะคำพิพากษานั้นได้ถูกลบล้างไปแล้ว ด้วยการทำสัญญาประนีประนอมของคู่ความ (คำพิพากษาฎีกาที่ 626/2491) ปัญหา ต่อไปมีว่า ถ้าศาลสูง เช่น ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้วต่อมาคู่ความ ไปทำสัญญาประนีประนอมในชั้นบังคับคดีกันในศาลชั้นต้น ดังนี้ การที่ศาลชั้นต้นรับรู้ การทำสัญญาประนีประนอมของคู่ความ จะมีผลเช่นเดียวกันอันเป็นการลบล้างคำ พิพากษาของศาลในลำดับชั้นที่สูงกว่าได้หรือไม่ คำถามนี้ได้เคยเป็นปัญหาสู่การ พิจารณาของศาลฎีกามาแล้วดังปรากฏในคำพิพากษาฎีกาที่ 2576/2531(ระหว่าง นางกิ่งทอง เก่งมานะ โจทก์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร่อนนายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ กับพวก จำเลย) คดีดังกล่าวศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่แบ่งทรัพย์มรดก ให้โจทก์จำนวน 9 ใน 21 ส่วนในระหว่างบังคับคดีจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอม กันโดยศาลชั้นต้นรับรู้ ตกลงกันไม่บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกา ขอตกลงแบ่ง ทรัพย์สินกันใหม่ ข้อตกลงยอมบังคับได้ตามมาตรา 850 เมื่อจำเลยผิดสัญญาโจทก์ หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบจะไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยตามสิทธิที่เกิดขึ้นตาม

สัญญาประนีประนอม จะกลับมาขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตามคำพิพากษาซึ่งมูล
หนี้ระงับไปแล้วหาได้ไม่ 3. คดีนี้โจทก์กับจำเลยบางส่วนในคดีเดิมได้ทำสัญญา
ประนีประนอมแบ่งทรัพย์สินมรดกแตกต่างไปจากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาโดยนายเพิ่ม
เกียรติไม่มีส่วนได้รับมรดกตามสัญญาประนีประนอมจึงมิได้ตกลงทำสัญญาด้วย ต่อ
มาได้เกิดปัญหาว่าสัญญาจะบังคับได้หรือไม่ระหว่างคู่สัญญา ศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยใน
คำพิพากษาฎีกาที่ 2567/2531 ว่าสัญญามีผลผูกพันคู่สัญญา คู่สัญญาจะกลับมาขอให้
ศาลออกหมายบังคับคดีไม่ได้ส่วนที่คู่ความฎีกาอ้างว่า "สัญญาประนีประนอมยอม
ความจะมีผลลบล้างคำพิพากษาฎีกา" นั้น เป็นข้อที่คู่ความเข้าใจไปเอง มิใช่ข้อ
วินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า สัญญาประนีประนอมของคู่ความที่ศาลรับ
รู้จะมีผลไปลบล้างคำพิพากษาของศาลสูงสุดได้ ปัญหาระหว่างคู่สัญญาประนีประนอม
เป็นที่ยุติแน่นอนไปแล้วว่าสิทธิระหว่างคู่สัญญาต้องเป็นไปตามสัญญา แต่ปัญหาที่
ตามมาก็คือสิทธิของนายเพิ่มเกียรติ ผู้ที่มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกตามคำพิพากษาของ
ศาลฎีกา และมิได้ทำสัญญาเปลี่ยนแปลงสิทธิของตนใหม่ จะยังมีสิทธิในทรัพย์สินมรดก
ตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเพียงใดปัญหานี้ศาลฎีกามิได้วินิจฉัยไว้ และในคดีนี้
ประเด็นก็มีเพียงว่า การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตัวแทนของนายเพิ่มเกียรติไป
ทำการยึดทรัพย์สินมรดกในส่วนที่นายเพิ่มเกียรติมีสิทธิตามคำพิพากษาฎีกาเดิม
เป็นการกระทำละเมิดหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่เป็นละเมิดข้อนี้คิดจึงยังคงมี
อยู่ว่า สิทธิของนายเพิ่มเกียรติในทรัพย์สินมรดกตามคำพิพากษาฎีกาจะมีเพียงใด ใน
เมื่อนายเพิ่มเกียรติมิได้ทำสัญญาประนีประนอมระงับสิทธิของตนไว้และหากสิทธิ
ของนายเพิ่มเกียรติไม่กระทบ นายเพิ่มเกียรติก็ย่อมเรียกเอาทรัพย์สินส่วนของตนได้
ผลกระทบตามมาก็คือการปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมที่คู่สัญญาอื่นกระทำต่อกัน
ในการแบ่งทรัพย์สินไว้ เพราะส่วนแบ่งที่ตกลงไว้จะต้องเปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหาใน
การบังคับตามสัญญาประนีประนอมต่อไปอีก ปัญหาเหล่านี้คงจะเป็นตัวอย่างที่ดี ใน
ฐานะของตัวอย่างที่ไม่ควรเอาอย่างว่าขณะทำสัญญาประนีประนอมศาลที่รับรู้การทำ

สัญญาคงต้องให้ความสำคัญต่อข้อเงื่อนไข และต้องปิดช่องปัญหาที่อาจจะเกิดเนื่อง
มาจากการทำสัญญาประนีประนอมของกลุ่มความ นพพรโพธิรังสียากร